

Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro n. 172/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa Carla BIANCHINI

Presidente

Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO

Consigliere

Dott. Giovanni CASELLA

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2564/2019, est. Dott.ssa Porcelli, discussa all'udienza collegiale del 16-12-2020 e promossa

DA

Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Mercogliano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rossano, Via Gentile n. 51

APPELLANTE

CONTRO

CP_1 in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Mancini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Piazza della Repubblica n. 26

APPELLATA

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE:

"1) accogliere l'appello e conseguentemente riformare parzialmente la impugnata sentenza per tutti i motivi sopra esposti;
2) in via principale, accertare e dichiarare la nullità del licenziamento de quo per i motivi su espressi;
3) per l'effetto, disporre la reintegra del ricorrente sul posto di lavoro con cessazione dei comportamenti mobbizzanti ovvero condannare parte resistente alla liquidazione della indennità obbligatoria e tutti gli effetti di legge;
4) condannare, altresì, parte appellata al risarcimento del danno biologico e non solo subito dal dipendente in conseguenza delle condotta mobbizzante della CP_2 resistente, da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU medico-legale;
5) condannare l'appellata alla rifusione integrale delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c."

PER L'APPELLATA:

"Nel merito, in via principale:

RESPINGERE l'appello proposto dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 2564/2019, emessa dal Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, in quanto infondato sia in fatto che in diritto RIFORMARE PARZIALMENTE la sentenza n.

2564/2019 emessa dal Tribunale di Milano Sezione Lavoro e pubblicata in data 29/11/2019, nella parte in cui liquida le spese di lite ex art. 91 c.p.c. a carico del soccombente nella misura di complessivi Euro 1.800,00 e per l'effetto CONDANNARE il Sig. **Parte_1** in quanto parte soccombente nel giudizio di primo grado, in accoglimento dell'appello incidentale de quo, al pagamento delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. da liquidarsi a favore di **CP_1** nella misura di Euro 10.786,00 oltre accessori di legge, come da nota spese in atti, v. doc. 15."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, inviato in via telematica in data 5-7-19, **Parte_1** ha convenuto in giudizio la società **CP_1** per sentir dichiarare la nullità del licenziamento intimatogli e, per l'effetto, per sentir disporre la propria reintegrazione sul posto di lavoro con cessazione dei comportamenti mobbizzanti ovvero con condanna della convenuta alla liquidazione dell'indennità obbligatoria; il ricorrente ha chiesto inoltre la condanna della convenuta al risarcimento del danno biologico e non patrimoniale subito in conseguenza delle condotte mobbizzanti, da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di c.t.u. medico legale.

Premesso di essere stato assunto dall' 1-3-16, con contratto a tempo determinato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, quale impiegato di 5° livello del c.c.n.l. di riferimento e con mansioni di gestione logistica e consegne, il ricorrente ha esposto di essere stato, a seguito di una assenza prima per congedo parentale e poi per ferie imposte dal datore di lavoro, spostato in un altro ufficio e sovraccaricato di lavoro; ha aggiunto che l'ostilità del datore di lavoro era sfociata in una prima contestazione disciplinare, in data 8-11-18, cui aveva fatto seguito la sanzione di 2 ore di multa, seguita da un'altra contestazione disciplinare del 13-12-18: nonostante le giustificazioni del lavoratore, in data 10-1-19, durante il periodo di malattia del lavoratore medesimo, la società convenuta aveva intimato il licenziamento per giusta causa.

Il ricorrente è stato licenziato per giusta causa con lettera 18-1-19, preceduta dalla lettera 13-12-18 con la quale gli sono stati contestati disciplinarmente due episodi: in data 28-11-18, a fronte di una specifica richiesta della dott.ssa **Per_1** di predisporre un listino prezzi, il ricorrente si era rifiutato di farlo, contestando la legittimità della richiesta e affermando: *"Io non li faccio i listini prezzi", "Falli fare a Per_2", "Se insisti a farmi fare cose che non mi piacciono sappi che inizierò a perdere tempo sul lavoro. Invece di metterci due ore a fare un ordine d'ora in poi ce ne metterò sei così vediamo"; "io non faccio quello che mi dici tu, perchè tu non sei nemmeno il vero amministratore"*; in data 14-12-18 la dott.ssa **CP_3** aveva chiesto un parere in merito alla lavorazione di un ordine dell'e-commerce aziendale al ricorrente, che le aveva inveito contro e, facendosi udire chiaramente anche da altri colleghi, con tono animato e alto di voce, aveva urlato alla collega: *"Possibile che tu non sia nemmeno in grado di fare una stampa?"*.

In punto di diritto il ricorrente ha dedotto la nullità del licenziamento per *mobbing* e perchè intimato durante il periodo di comperto.

Costituendosi ritualmente in giudizio, la società convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.

Con la sentenza n. 2564 del 2019, il Tribunale di Milano (est. Porcelli) ha rigettato il ricorso, dichiarando la legittimità del licenziamento intimato per giusta causa, poiché le risultanze dell'istruttoria espletata confermavano l'esistenza dei fatti posti alla base del licenziamento.

Per quanto concerne il risarcimento del danno biologico da *mobbing*, il Tribunale riteneva che le allegazioni del ricorrente sul punto fossero tanto generiche da non poter configurare la fattispecie del *mobbing* e quindi non idonee a giustificare l'ammissione delle istanze istruttorie al riguardo formulate. Inoltre, il sig. **Parte_1** non aveva fornito alcuna prova del danno non patrimoniale subito.

Da ultimo, il giudicante chiariva l'irrelevanza del fatto che il licenziamento fosse stato intimato durante il periodo di malattia del lavoratore e senza il superamento del periodo di comporto; infatti, suddetto licenziamento era stato intimato per giusta causa e non aveva alcuna relazione con le assenze per malattia del lavoratore.

Il ricorrente veniva condannato a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.800,00.

Avverso tale sentenza il sig. **Parte_1** ha proposto appello per due motivi.

Con la prima censura l'appellante contesta il fatto che il Giudice abbia omesso di considerare aspetti rilevanti della vicenda processuale ed in particolare lamenta che, con la mancata ammissione delle istanze istruttorie, abbia reso impossibile la prova della vera natura del licenziamento, intimato per *mobbing* e non per giusta causa; quindi, il Giudice si sarebbe limitato a fondare la propria decisione sulle dichiarazioni di dipendenti e collaboratori della convenuta, ancora in forze e necessariamente compromessi dal punto di vista della imparzialità.

Il Tribunale avrebbe poi omesso di considerare la documentazione medica prodotta in atti, attestante la natura lavoro-correlata del critico quadro psico-fisico del ricorrente.

Col secondo motivo l'appellante rileva la carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui il Giudice ha del tutto omesso di valutare la proporzionalità del licenziamento rispetto ai fatti contestati, limitandosi a prendere atto dell'esistenza di tali fatti, con una adesione acritica alla ricostruzione datoriale.

La società **CP_1** si è costituita per il gravame, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello e, in via incidentale, la riforma del capo della sentenza relativo alla condanna del Sig. **Parte_1** al pagamento delle spese di lite *ex art. 91 c.p.c.* liquidate nella misura complessiva di "solì" Euro 1.800,00, dunque inferiore ai minimi disposti dalle vigenti tariffe forensi, a favore della parte vittoriosa nel giudizio di primo grado.

La società, rilevato che l'**CP_4** ha respinto la domanda di congedo parentale su base oraria presentata in data 08/12/2018, con riferimento al periodo dal 17/12/2018 al 28/12/2018, di cui l'appellante ha usufruito in costanza del rapporto lavorativo, adducendo il superamento del "limite massimo indennizzabile come congedo parentale", si è riservata "sin d'ora ogni opportuna azione nei

confronti del lavoratore, ai fini del recupero delle somme eventualmente dovute in restituzione al suddetto Controparte_5 in seguito al rigetto della richiesta di rimborso”.

Nel merito, in relazione alla doglianza di controparte circa la inattendibilità dei testi escussi dal Giudice di primo grado, afferma che in ottemperanza ad un consolidato filone giurisprudenziale di legittimità “l'esame delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, così come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (cfr. Cass. civ., n. 17097/2010)”.

In relazione alla mancata assunzione delle istanze istruttorie circa le condotte mobbizzanti, lamentata da controparte, l'appellata richiama la correttezza della motivazione offerta dal Tribunale, secondo cui la genericità delle allegazioni sul punto non avrebbe permesso di individuare gli episodi potenzialmente oggetto di prova testimoniale.

Con riferimento al valore probatorio della documentazione medica prodotta dal ricorrente, la società ritiene che la stessa sia “assolutamente parziale” e, come già deciso in primo grado, non idonea a provare il nesso di causalità tra l'ambiente lavorativo e la condizione psico-fisica del lavoratore. Inoltre, rileva che la difesa avversaria ha dimenticato di riproporre in appello la richiesta di ammissione dei capitoli di prova non ammessi in primo grado; pertanto, il lavoratore deve essere dichiarato decaduto dall'assunzione della relativa prova testimoniale.

Inoltre, per quanto concerne il mancato giudizio in ordine alla proporzionalità della sanzione del licenziamento, la società rileva che detta motivazione sarebbe implicita nella sentenza di primo grado, avendo invero il giudice aderito criticamente alle valutazioni già formulate dalla datrice di lavoro circa la rottura del patto fiduciario, nel contesto di una reiterata inadempienza del lavoratore.

All'udienza dell'11-11-2020, su istanza del difensore dell'appellante, la Corte, visto l'aggravarsi della situazione pandemica da Covid19, ha trasformato il rito ordinario in rito cartolare ex art. 221 c. 4 D.L. 19-5-2020 n. 34, conv. in L. 77/2020, che ha modificato l'art. 83 D.L. 17-3-2020 n. 18, conv. in L. 27/2020, fissando nuova udienza di discussione e assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte.

All'udienza di discussione, acquisite le note conclusionali, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante censura la sentenza qui impugnata per due distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per aver il Tribunale omesso ingiustamente di ammettere le istanze istruttorie, rendendo così impossibile la prova della vera natura del licenziamento (intimato per *mobbing* e non per giusta causa), fondando la propria decisione sulla testimonianza di soggetti inattendibili perché ancora legati da rapporti di lavoro con la società convenuta, senza, peraltro, considerare la

documentazione medica prodotta in atti, attestante la natura lavoro-correlata del critico quadro psico-fisico del ricorrente;
in secondo luogo, per avere il Giudice ingiustamente ritenuto proporzionato il licenziamento rispetto ai fatti contestati e non aver valutato che il recesso era stato intimato in costanza di malattia del dipendente.

L'appello è infondato.

Le censure, attesa la loro stretta connessione, vanno trattate congiuntamente.

Secondo la prospettazione dell'appellante, il licenziamento *de quo* sarebbe stato intimato al termine di una complessa strategia persecutoria, posta in essere dal datore di lavoro, finalizzata all'estromissione del dipendente dal posto di lavoro a seguito della richiesta di un congedo parentale.

Nel caso in esame, quindi, l'appellante fa derivare la nullità del licenziamento proprio dalle conseguenze della condotta mobbizzante che porta come ultimo atto della strategia adottata dal *mobber* l'esclusione della vittima, con una motivazione illecita.

Nella ricostruzione dei fatti proposta dall'appellante, il *mobbing* diventa causa ed effetto della nullità del licenziamento ingiustificato.

Tale composizione della vicenda impone al lavoratore un duplice onere probatorio: evidenziare nel caso concreto la presenza di tutti gli elementi della fattispecie *mobbing* e dimostrare che le contestazioni disciplinari mosse dal datore al lavoratore non solo non sussistono ma sono state costruite con il solo unico intento di porre in essere un articolato disegno vessatorio idoneo ad attentare alla personalità morale e alla dignità del lavoratore licenziato.

Per quanto concerne il primo profilo, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ai fini della configurabilità del *mobbing* devono ricorrere una serie di comportamenti di carattere persecutorio — illeciti o anche leciti se considerati singolarmente — che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (Cass., 23/06/2020, n.12364).

In altre parole, secondo la Suprema Corte, la reiterazione e la sistematicità degli episodi, unitamente all'elemento soggettivo, rappresentano elementi costitutivi della nozione di *mobbing*.

Ciò impone un rigoroso onere probatorio che la vittima deve assolvere in giudizio fornendo al giudice elementi fattuali idonei ad accertare che la condotta si è

protratta nel tempo in modo non episodico ma continuativo, è stata tenuta all'interno dell'ambiente di lavoro e si è concretizzata in comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, espressivi di un disegno finalizzato alla prevaricazione psicologica e/o vessazione del lavoratore, tale da provocare la mortificazione e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo sulla salute psico-fisica dello stesso e sul complesso della sua personalità.

Per quanto concerne la prova dell'elemento soggettivo la Cassazione ha chiarito che «l'intento persecutorio unificante i comportamenti lesivi non necessita di una dimostrazione *ab intrinseco* ma può desumersi anche *ab extrinseco* dall'uso abnorme del potere direttivo e di conformazione della prestazione, nella concatenazione temporale degli interventi e nelle loro modalità concrete, quando possa evincersi che esso è indirizzato a fine diverso da quello tutelato dalla norma, assumendo quindi carattere di illiceità» (così, ad es., Cass. 4 gennaio 2017, n. 74), superando definitivamente l'indirizzo rigorista che richiedeva il dolo specifico nell'azione vessatoria, finalizzata unicamente e univocamente ad ottenere le dimissioni o l'estromissione del lavoratore dal contesto lavorativo.

Ciò premesso, occorre ora verificare se l'appellante abbia provato (o, quantomeno, offerto di provare) i presupposti fattuali dell'asserito *mobbing*.

La risposta non può che essere negativa, atteso che i capitoli di prova formulati nel ricorso introduttivo sono assolutamente generici e non permettono – quand'anche le circostanze ivi indicate fossero confermate dai testi – di pervenire all'accertamento dell'invocato *mobbing* ai danni del lavoratore.

In particolare, il capitolo 11 (*“da quel giorno lo Parte_1 veniva sovraccaricato di lavoro e costantemente rimproverato”*) è generico: non spiega in cosa consistesse il sovraccarico di lavoro e in cosa consistessero i rimproveri né da chi gli fossero rivolti e per quali ragioni. I capitoli 12, 13 e 14 (*“dapprima, il lavoro dello Parte_1 veniva trasmesso all'esterno dai colleghi così da escluderlo da ogni contatto esterno e dalla possibilità di dimostrare il relativo carico di lavoro”; “successivamente, dopo aver attivato l'indirizzo mail aziendale del dipendente, quest'ultimo veniva esposto ad un eccessivo carico di lavoro”; “a metà del 2018 un'ulteriore mansione attribuita comportava lo svolgimento di oltre trenta ore di straordinario, senza alcun aumento di stipendio”*) fanno riferimento a circostanze non specifiche e confuse, senza alcun chiarimento su quale fosse il normale carico di lavoro e in cosa consistessero le mansioni aggiuntive. Lo stesso carattere generico e valutativo si ritrova nei successivi capitoli 15 (*“i datori di lavoro iniziavano ad addebitare allo Parte_1 comportamenti non consoni ed in particolare di essersi rivolto in modo irrispettoso nei confronti di colleghi e superiori”*), 16 (*“in particolare, il sig. Per_3 aveva nei confronti dello Parte_1 un comportamento diverso rispetto a quello tenuto con gli altri dipendenti”*) e 17 (*“il comportamento dei datori di lavoro e rappresentanti della CP_1 nei riguardi del dipendente divenivano sempre più severi e distaccati”*).

Tali fatti non sono precisi nè circostanziati, non spiegando in cosa consistesse il comportamento “diverso”, “severo” e “distaccato” tenuto nei confronti dell’appellante rispetto agli altri dipendenti, né in che (e quante) occasioni fosse oggetto di rimproveri e per quali ragioni venisse rimproverato. In assenza di tali necessarie precisazioni è impossibile dedurre l’eventuale strumentalità e infondatezza dei predetti rimproveri.

A fronte di tali inammissibili capitoli di prova, non resta quindi che ritenere indimostrata l’invocata condotta mobbizzante con conseguente rigetto delle connesse domande risarcitorie.

Esclusa la sussistenza del *mobbing*, non resta che esaminare l’ulteriore (implicito) vizio del licenziamento *de quo*, intimato – a detta dell’appellante – per motivo ritorsivo ovvero per motivo illecito determinante, quale asserita illegittima reazione alla richiesta di ferie e di congedo parentale inoltrata dal lavoratore per il periodo 25-9-2017/5-1-2018: richiesta che avrebbe determinato – come detto – la condotta vessatoria sopra denunciata.

Per costante giurisprudenza, in tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire *l'unica effettiva ragione* di recesso, ed esclusivo, nel senso che *il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale*; ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, l. n. 300 del 1970 novellato dalla l. n. 92 del 2012, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (Cass., 2/12/2019, n. 31395).

Anche in tale ambito va ribadita la regola secondo cui l'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio. Trattasi di prova, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo principale la dimostrazione della *inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole*.

Ne consegue, pertanto, che l’asserita condotta ritorsiva dev’essere presa in considerazione solo ed esclusivamente nel caso in cui venga accertata un’assoluta *insussistenza* del fatto contestato: insussistenza che, nel caso di specie, dev’essere esclusa.

Le risultanze istruttorie, infatti, hanno fatto emergere con assoluta evidenza la sussistenza dei fatti oggetto di contestazione.

Entrambi gli episodi sono stati confermati dai testimoni escussi.

In particolare, il teste Tes_1 ha riferito quanto segue: “Sono a conoscenza dei fatti avvenuti in data 28.11.2018 perché mi trovavo fuori dalla stanza della dott.ssa Per_1 he aveva la porta aperta e io mi trovavo sull’uscio.

Ho sentito che in seguito ad una richiesta della Per_1 di fare i listini c’è stato un rifiuto secco da parte del ricorrente che ha affermato “no io i listini non li faccio, non è compito mio, facendoli perdere tempo per fare altri lavori”. Ho sentito anche

che il ricorrente ha affermato che la Per_1 non fosse la persona indicata a dirgli cosa fare. Dopo la discussione il ricorrente è uscito dalla stanza. Io mi sono allontanato. Preciso che mi sono allontanato poco prima che il ricorrente uscisse dalla stanza”.

Il medesimo episodio è stato riferito anche dalla teste CP_3 (*“Ho assistito all’episodio del 28.11.2018 tra il ricorrente e la Per_1 Non ero presente nella stessa stanza ma ero in ufficio che essendo piccolo mi consentiva di sentire. Ricordo che c’è stata una discussione a voce alta. L’oggetto della discussione erano i listini prezzo ma non ricordo esattamente le parole. La dott.ssa Per_1 aveva richiesto al ricorrente di fare i listini prezzo e il ricorrente si era rifiutato”*), la quale ha anche confermato il diverbio avvenuto tra lei e l’appellante (*“Ricordo un episodio con il ricorrente a dicembre 2018. Eravamo in ufficio e io ho chiesto un aiuto al ricorrente per fare una stampa che prevedeva dei fatturati perché io non riuscivo a estrapolare la stampa da un programma, lo Smart, che usiamo nel lavoro quotidiano. Il ricorrente mi ha risposto “possibile che non sai fare neanche una stampa”. A questa frase è seguito un piccolo diverbio che ha portato alla rottura del rapporto. Ha usato un tono indisponente ed alto”*).

L’appellante ha contestato che il Tribunale abbia fondato la propria decisione sulla testimonianza di soggetti *inattendibili* per il solo fatto di essere ancora legati da rapporti di lavoro con la società convenuta, senza indicare ulteriori circostanze che possano screditare le deposizioni dei testi escussi.

La censura, così come proposta, è infondata.

Per univoca giurisprudenza, posto che l’interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare a norma dell’art. 246 cod. proc. civ. è quello giuridico, personale, concreto, comportante la legittimazione a proporre l’azione ovvero ad intervenire in un giudizio, la condizione di dipendente di una delle parti in causa non produce per ciò solo l’incapacità a testimoniare del soggetto, nè egli è da considerare in ogni caso, per tale sua condizione, scarsamente attendibile (vedi, *ex plurimis*, Cass., 29/01/2013, n. 2075).

Per ritenere che un testimone sia inattendibile occorre che emerga in modo chiaro che questi abbia reso una deposizione compiacente, inverosimile oppure contrastante coi riscontri emersi dal materiale istruttorio e documentale ovvero emerga un rapporto di grave inimicizia con la parte in causa.

Ebbene, a proposito delle deposizioni dei testi Tes_1 e CP_3 , nulla di tutto ciò è emerso in modo evidente. Anzi, le loro deposizioni appaiono coerenti, verosimili e, soprattutto, non mosse da un palese intento pregiudizievole nei confronti dello Parte_1 .

Alla luce delle risultanze istruttorie, deve ritenersi che i fatti contestati, oltre che essere sussistenti, abbiano anche un rilievo disciplinare, integrando, il primo episodio, una grave insubordinazione, e, il secondo, un litigio sul posto di lavoro:

condotte entrambe portatrici di un rilevante disvalore perché contrarie agli obblighi e ai doveri del lavoratore.

Una volta accertata la sussistenza dei fatti contestati e la loro rilevanza disciplinare, essendo precluso ogni altro sindacato diretto a verificare la coesistenza di ulteriori motivi illeciti, deve escludersi che nella specie il licenziamento intimato all'appellante abbia natura ritorsiva ovvero sia stato determinato esclusivamente da un motivo illecito.

Considerato, quindi, che, nella specie, il recesso non appare arbitrario nè pretestuoso, il Giudice dovrà, a questo punto, esaminare se le condotte contestate integrino la "giusta causa" (quale fatto, cioè, "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto") e se la sanzione espulsiva sia proporzionata alla gravità dei fatti.

Com'è noto, in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza (vedi, da ultimo, Cass., 4-5-2017, n. 10846).

Ciò premesso, questo Collegio ritiene che il rifiuto espresso da parte del lavoratore di attenersi alle direttive aziendali, disconoscendo palesemente l'autorità del proprio superiore gerarchico, sminuendone le prerogative e minacciando un volontario rallentamento nello svolgimento delle proprie mansioni, determini una insanabile lesione del vincolo fiduciario.

Il giudizio di disvalore risulta ancor più aggravato dall'ulteriore condotta tenuta dal dipendente che, già recidivo, ha altresì dato vita ad un litigio con altra lavoratrice, gerarchicamente superiore, aggredendola verbalmente e rifiutando sdegnosamente ogni collaborazione.

E' allora evidente che una simile condotta comporti, nel suo complesso, una grave negazione dell'elemento fiduciario e sia idonea a ledere irrimediabilmente l'affidamento circa la futura correttezza nell'esecuzione della prestazione dedotta in contratto.

Pare allora assolutamente proporzionata alla gravità dell'inadempimento l'irrogazione da parte del datore di lavoro della sanzione espulsiva del licenziamento senza preavviso.

Dev'essere infine rigettata l'eccezione di inefficacia del licenziamento in quanto intimato in costanza di malattia del lavoratore.

Per costante giurisprudenza, lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso solo quando si tratti di licenziamento per giustificato motivo; esso non impedisce, invece, l'intimazione del licenziamento per giusta causa, non avendo ragion d'essere la conservazione del posto di lavoro in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto” (Cass., 4/1/2017, n. 64).

Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata dev'essere confermata.

Merita invece accoglimento l'appello incidentale, proposto dalla società **CP_1**, per ottenere la riforma del capo della sentenza relativo alla condanna del Sig. **Parte_1** al pagamento delle spese di lite *ex art. 91 c.p.c.*, liquidate nella misura complessiva di Euro 1.800,00 e, quindi, inferiore ai minimi disposti dalle vigenti tariffe forensi, a favore della parte vittoriosa nel giudizio di primo grado.

Effettivamente, il primo Giudice non si è attenuto alle tariffe forensi dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 8-3-2018, n. 37, la cui corretta applicazione, in considerazione del valore della causa e dello svolgimento della fase istruttoria e applicata la diminuzione sino al 50%, consente di rideterminare le spese del primo grado nella misura di complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 8-3-2018, n. 37.

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza n. 2564/2019 del Tribunale di Milano, ridetermina le spese processuali del primo grado in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge;

conferma per il resto la sentenza appellata;

condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, dando atto che l'appellante ha dichiarato, ai sensi del DPR n. 115/2002 art. 13 comma 1 quater, di essere titolare di un reddito in base al quale non è assoggettato a contributo unificato.

Milano, 16 dicembre 2020.

IL PRESIDENTE

(dott.ssa Carla Bianchini)

IL RELATORE

(dott. Giovanni Casella)